

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017

Processo nº: 0077515-05.2016.8.26.0050 - **C-1926/16**
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e
 Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **RICHARD SOARES VILLELA**

RICHARD SOARES VILLELA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque em 14 de setembro de 2016, por volta das 12 horas, na Rua Aldeia de Santo Inácio, nº 830, nesta cidade, nas imediações do 55º Distrito Policial e do Colégio Cidade Osaka, trazia consigo, para consumo de terceiros, noventa e quatro porções de cocaína, com peso líquido de 16.8 gramas, substância capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Relata a inicial que policiais civis avistaram indivíduos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

que ingressavam numa viela no local, conhecido ponto de tráfico, e dela saíam em poder de um objeto.

Entraram na viela e flagraram o réu em poder de uma bolsa com a droga referida.

Recebida a denúncia (fls. 106/107), que se embasou nos autos do inquérito policial de fls. 1/42, o réu foi citado (fls. 121) e ofereceu resposta à acusação (fls. 124/125).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público, sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do réu nos termos da inicial.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

acusado nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos autos de fls. 11/12 e laudos de fls. 14 e 136/138.

A autoria é indubitosa.

O réu, na fase policial, silenciou.

Interrogado em juízo, negou a imputação, alegando que estava no local apenas para comprar droga.

A versão do réu ficou isolada nos autos.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

A prova oral produzida em juízo foi uníssona em corroborar a denúncia.

Os dois policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que estavam na delegacia de polícia quando flagraram, a cerca de 200 metros do local, um movimento típico de tráfico de drogas.

Usuários entravam e saíam de uma viela.

Relataram que, **apesar da pequena distância Da delegacia, o local é conhecido ponto de tráfico e lá já foram efetuadas diversas prisões, fato que não parece incomodar os traficantes.**

Resolveram, então, ingressar na viela, e lá abordaram o acusado, trazendo consigo a droga referida na denúncia e dinheiro.

O réu admitiu que traficava no local.

Além da delegacia, lá existe também uma escola.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Não há, nos autos, qualquer elemento que desautorize os depoimentos prestados pelos policiais.

Ao contrário, ouvidos na fase policial e em juízo, eles apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Não há, ademais, motivos para afastar a credibilidade do depoimento de policiais.

Eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida a veracidade de seus relatos, a não ser que se demonstre cabalmente o contrário.

Contrassenso seria o Estado credenciar pessoas para a repressão ou investigação dos crimes, e depois, sem motivo justificado, lhes negar crédito quando cumprem as suas funções.

Além disso, por ocasião de seu interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais arrolados, nem indicou, **embora precisamente indagado**, qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Pelas mesmas razões, o fato de não terem sido arroladas testemunhas alheias aos quadros da polícia em nada altera o desate da demanda.

A destinação da droga ao tráfico é evidente.

A quantidade da droga apreendida, aliada à ausência de alegação do réu de que era destinada ao seu próprio consumo, revela certeza de destinação ao comércio.

É de ser reconhecida, ainda, a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Os documentos juntados pela acusação, não contrariados, e a prova oral colhida comprovam a proximidade alegada na denúncia e demonstram que o réu tinha conhecimento dessa proximidade.

Ele próprio informou que vinha do lado oposto da favela e, segundo a prova colhida, a menos que viesse da comunidade, não teria como desconhecer a existência de uma escola e de uma delegacia de polícia a cerca de duzentos metros do local.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

De qualquer modo, o réu não negou conhecimento dessa proximidade.

Irrelevante discutir se havia ou não alunos adquirindo droga do acusado, porque conforme ensina VICENTE GRECCO FILHO (*in Tóxicos*, Saraiva, 10ª ed., p. 129/130), para o reconhecimento da majorante, *há necessidade de que o agente saiba que está nas imediações ou no interior de um dos estabelecimentos enumerados, mas não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade.* (grifo nosso).

Prossegue o autor:

O termo “imediações” não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior eu a Lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem o estabelecimento ou a ele se dirigem.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

De rigor, ante os elementos de prova colhidos, a condenação nos termos da denúncia.

Ante o exposto, **julgo procedente a ação, para condenar RICHARD SOARES VILLELA, portador do RG/IIRGD nº 71.581.748, filho de Ricardo Villela e Mará Rosana Soares, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, cada um destes fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.**

Observado o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, determino a perda dos valores apreendidos nos autos, comprovado o nexo de instrumentalidade entre o delito e o dinheiro apreendido pela apreensão conjunta.

Caso ainda não haja determinação nesse sentido, oficie-se autorizando a incineração do entorpecente, preservando-se material para eventual contraprova até o trânsito em julgado.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixei a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no mínimo legal, ausentes motivos para rigor maior.

Desconsidere a circunstância atenuante aplicável, qual seja, a **menoridade** do réu, porque o seu reconhecimento implicaria vedada redução da pena aquém do mínimo legal.

A questão é pacífica (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

A quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu, **suficiente para noventa e quatro vendas num único dia**, demonstra que ele já exercia o comércio ilícito antes.

É evidente que ninguém inicia qualquer atividade comercial, lícita ou não, adquirindo mais mercadoria do que prevê vender.

Ora, o mero fato de guardar grande quantidade de droga revela que o réu já tinha clientela certa, ou seja, que já se dedicava antes a atividades criminosas, razão pela qual não pode ser beneficiado com a redução prevista no artigo 33,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

§4º, da Lei nº 11.343/06.

Além disso, meses antes dos fatos, o réu foi preso em flagrante por roubo, fato que demonstra seu envolvimento com atividades criminosas.

Após, incidente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aumentei a pena em um sexto, no mínimo, atingindo a pena definitiva de

Ante a pena aplicada, desnecessária a discussão sobre o cabimento da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos na hipótese.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica do réu (interrogatório judicial), observado o artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A pena será cumprida **inicialmente** em **regime fechado**, em virtude dos fundamentos que justificaram o afastamento da causa de diminuição, já exaustivamente expostos.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Descabida a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que o réu ainda não cumpriu 2/5 da pena.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, **reforçados agora pela condenação.**

Aliás, contrassenso seria mantê-lo preso com base em meros indícios de autoria e libertá-lo quando demonstrada a procedência da acusação.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu com as custas processuais, no valor de cem UFESPs, ante o disposto no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, **ficando suspensa a sua exigibilidade**, pelo prazo legal, caso comprovada, em execução, a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Publicada em audiência.

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

PATRÍCIA ÁLVARES CRUZ

- Juíza de Direito -

(assinatura digital)